

0003589-16.2015.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3777/2015 -

78º Distrito Policial - Jardins, 542/2015 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORDANIO ALVES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

JORDANIO ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003589-16.2015.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003589-16.2015.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3777/2015 -

78º Distrito Policial - Jardins, 542/2015 - 78º Distrito Policial - Jardins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORDANIO ALVES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

JORDANIO ALVES RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão ao artigo 33, caput e §1º, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.434/06.

Observo, que é o caso de se reconhecer a extinção da punibilidade do condenado,

pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, na forma do art. 107, inciso IV c.c arts. 109, V, 110 e 112, I, todos do Código Penal.

Com efeito, nos termos do art. 110, do Código Penal a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre com base na pena aplicada a contar da data do trânsito para a acusação (art. 112, I, CP).

Verifica-se que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e §1º, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.434/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa (fls. 430/435).

Logo, nos termos do art. 109, V, c.c art. 110, ambos do Código Penal, a prescrição da pretensão executória em relação ao condenado é de quatro (04) anos, tempo transcorrido desde a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público - 11/12/2017 (fls. 446) até a presente, sem que tenha existido qualquer marco interruptivo, nos termos do art. 117, do C.P..

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de JORDANIO ALVES RIBEIRO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, inciso IV c.c arts. 109, V, 110 e art. 112, inciso I, todos do Código Penal.

Ademais, cumpra a z. Serventia a r. Decisão de fls. 435 que declarou a perda do valor e do veículo apreendido em favor da União.

Quanto aos bens apreendidos às fls. 18/20 (frascos), tratando-se de instrumento do crime, autorizo a destruição/leilão/Juízo da Conveniência, nos termos do artigo 124 do CPP, oficiando-se ao Setor de Armas e Objetos (DIPO 5.2.1 - Seção de Guarda e depósito de armas e objetos, A/C do Sr. Coordenador, Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, Foro Central Criminal, Barrar Funda São Paulo - SP).

Ademais, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário dos bens apreendidos às fls. 18/20 (cédula de identidade, CNH, 19 CHIPS, aparelho de telefonia celular) manifeste interesse na restituição, oficie-se ao Setor de Armas e Objetos (DIPO 5.2.1 - Seção de Guarda e depósito de armas e objetos, A/C do Sr. Coordenador, Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, Foro Central Criminal, Barrar Funda, São Paulo - SP) comunicando-se, para que seja tomada a providência prevista no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Assim, após o trânsito em julgado da presente decisão, bem como seu integral cumprimento e, ainda, feitas as anotações e comunicações de praxe, ao arquivo.

P. R. I. C.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

Tatiana Franklin Regueira

Juíza de Direito

DOCUMENTO- ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA